

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE

All'udienza del giorno 04/06/2021, davanti al dr. Mario Coderoni, sono comparsi:

l'Avv. FROIO GIUSEPPE, per la parte attrice *Parte_1* insiste come in atti, chiedendo dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale e della chiamata di terzo della convenuta *Testimone_1* attesa la diversa provenienza dei beni immobili oggetto della citazione, come del resto era già emerso in sede di mediazione obbligatoria svolta ai sensi del D.L.vo 28/2010; precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate il 13.05.2021; chiede, per la prosecuzione del giudizio, l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

l'Avv. PETRUCCI ENRICO, per la parte convenuta *Testimone_1* si riporta ai propri atti e precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e note autorizzate depositate il 12.05.2021; insiste per la celebrazione di un unico processo per la divisione dell'intero patrimonio ereditario; chiede, per la prosecuzione del giudizio, l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

l'Avv. FUNARI LUIGI, per la terza chiamata *Controparte_1* si riporta agli atti, rimettendosi al Tribunale per ogni determinazione e precisa le conclusioni come da note autorizzate depositate il 14.05.2021; chiede, in subordine, ove non venga disposta l'estromissione della propria assistita, l'assegnazione dei termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.;

Il Giudice

Si ritira in camera di consiglio e ne esce, dando lettura alle parti presenti della seguente sentenza ex art. 281sexies c.p.c. e della contestuale e separata ordinanza di rimessione sul ruolo e prosecuzione del giudizio.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE OTTAVA CIVILE

In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. MARIO CODERONI,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14339/2020 del R.G.A.C., decisa ex art.
281sexies c.p.c., all'udienza del giorno 04/06/2021 e vertente

TRA

Parte_1 con l'Avv. FROIO GIUSEPPE;

PARTE ATTRICE

E

Testimone_1 con l'Avv. PETRUCCI ENRICO;

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ

Controparte_1 con l'Avv. FUNARI LUIGI;

TERZA CHIAMATA

OGGETTO: Divisione di beni caduti in successione

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con la presente sentenza si pronuncerà esclusivamente sulla questione preliminare della
ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta dalla convenuta *Testimone_1* e
della conseguente chiamata in causa della terza *Controparte_1* questione per la quale è
stata disposta appositamente l'odierna udienza di precisazione delle conclusioni, non

potendosi, del resto, pronunciare nel merito delle domande, dovendosi ancora aprire la fase istruttoria del procedimento.

Preliminarmente, è bene chiarire la irrilevanza e non vincolatività – nelle valutazioni che si andranno ad effettuare – del decreto, pronunciato il 30.09.2020 da questo stesso Giudice, con il quale è stata autorizzata la chiamata di terzo e differita la prima udienza di comparizione, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., atteso che tale decreto, come noto, è emesso dal Giudice in maniera automatica e non discrezionale, quando a chiedere la chiamata è il convenuto ritualmente e tempestivamente costituito; il che, tuttavia, non esclude la possibilità di valutare successivamente la ammissibilità della chiamata – tanto più a fronte di esplicita eccezione delle altre parti, come nel caso di specie.

Ciò premesso, con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio, la sig.ra [...] Pt_1 ha chiesto dichiararsi lo scioglimento della comunione esistente tra lei e la convenuta Testimone_1 su due immobili siti in Roma: un appartamento in Via Francesco Vettori n. 25, int. 12 ed un box auto, in Via Francesco Vettori n. 9.

Come si evince dalla citazione e dalla documentazione allegata, tali beni sono pervenuti, quanto all'abitazione, dalla successione ereditaria del padre delle odierne parti Parte_2 [...] al quale erano succedute le tre figlie e la coniuge superstite Persona_1 e, quanto al box, dalla successione della stessa Persona_1, deceduta nel 2018; tuttavia, la stessa Persona_1, quando era ancora in vita, aveva ceduto la propria quota di comproprietà sull'appartamento, alla figlia Tes_1, mentre la figlia CP_1 (odierna terza chiamata), aveva ceduto le proprie quote di comproprietà, sia sull'appartamento sia sul box, alla sorella Tes_1 con la conseguenza che, sui due beni in questione, si è attualmente formata una comunione ordinaria tra le sole due parti attrice e convenuta, comunione che, seppure deriva in origine dalla successione dei due genitori, non può però farsi rientrare in tale ambito, poiché i rapporti relativamente a tali successioni sono già stati parzialmente regolati tra le parti.

In particolare, con riferimento all'appartamento, avendo la sig.ra Persona_1 ceduto la propria quota di comproprietà in vita, lo stesso non è nemmeno caduto nella sua successione (avendo la medesima riservato a sé soltanto l'usufrutto, estintosi con la sua morte); per quanto riguarda il box, come detto, pur originariamente caduto in successione, la comunione tra le tre coeredi non è più esistente, essendo venuta meno a seguito della cessione della quota di Controparte_1

Al contrario, tutti gli altri beni immobili indicati nella comparsa di costituzione e risposta della sig.ra *Testimone_1* e per i quali quest'ultima ha avanzato domanda riconvenzionale, risultano ancora in comproprietà di tutte e tre le eredi di *Persona_1*, per la quota di 1/3 ciascuna.

Ne consegue che la domanda riconvenzionale non può ritenersi come richiesta di estensione della divisione a tutti i beni facenti parte del medesimo asse ereditario (che sarebbe sicuramente ammissibile, ed anzi obbligatoria, in forza del principio dell'universalità della divisione), bensì come domanda di divisione su altri beni, sui quali vi è una comunione distinta rispetto a quella creata sui due immobili di cui all'atto di citazione. Pertanto, la domanda riconvenzionale non è ammissibile ai sensi dell'art. 36 c.p.c., poiché non attiene al medesimo titolo già dedotto in giudizio, dal momento che sui vari immobili sono attualmente esistenti due distinte comunioni.

Proprio tale distinzione (che si sostanzia, tra l'altro, nella diversità delle quote di comproprietà in capo a ciascuna delle parti e nella diversità delle stesse parti condividenti, vista l'estraneità di *Controparte_1* alla prima comunione), rende inoltre impossibile ed inopportuno un *simultaneus processus* che abbia ad oggetto sia i due immobili della citazione, sia quelli facenti parte dell'asse ereditario di *Persona_1*, dal momento che, comunque, le pronunce sulla divisione dovrebbero essere distinte, non potendosi redigere un progetto divisionale unico e non potendosi, nel disporre lo scioglimento dell'asse ereditario della *de cuius*, tenere in considerazione i due immobili della citazione, che ormai non ne fanno più parte; anzi la trattazione simultanea in un unico processo, dei due giudizi sostanzialmente distinti, rischierebbe soltanto di creare confusione ed allungare i tempi di trattazione e definizione di entrambi, proprio per la commistione e la sovrapposizione tra vicende giuridiche diverse.

Conclusivamente, deve dichiararsi l'inammissibilità della domanda riconvenzionale di divisione dei beni caduti in successione di *Persona_1*, con la conseguente estromissione dal presente giudizio della terza chiamata *Controparte_1* la quale pacificamente è legittimata soltanto in relazione ai beni di cui alla domanda riconvenzionale; la declaratoria di inammissibilità riguarda, ovviamente, anche la richiesta – pur formulata nei soli confronti dell'attrice – di rimborso pro quota delle spese asseritamente sostenute interamente dalla convenuta per la manutenzione dei beni ereditari o per altre spese su di essi gravanti (ivi comprese le spese funerarie, di sepoltura e cimiteriali), poiché anch'esse dipendono dal

diverso titolo della successione a *Persona_1* e dovranno essere fatte valere, anche ai sensi dell'art. 723 c.c., nell'ambito della divisione ereditaria.

Per quanto riguarda le spese di lite, le stesse non devono essere regolamentate tra l'attrice e la convenuta, atteso che il giudizio tra loro prosegue e la sentenza ha natura parziale e non definitiva; con riferimento alla posizione della terza chiamata, tenuto conto che la decisione è stata resa esclusivamente per motivi di rito, che non è ravvisabile una soccombenza (vista anche la natura del giudizio e la posizione sostanzialmente neutra assunta dalla sig.ra *Controparte_1* e che la terza chiamata non ha richiesto espressamente il rimborso in suo favore delle spese di lite, si ritengono sussistere eccezionali ragioni per la compensazione integrale delle stesse.

Con separata ordinanza si provvede alla rimessione della causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio tra le parti originarie.

P.Q.M.

il Tribunale di Roma, definitivamente e parzialmente pronunciando nella causa n. 14339/2020, così provvede:

- dichiara inammissibile le domande riconvenzionali proposte dalla convenuta;
- per l'effetto, dichiara l'estromissione, dal presente giudizio, della terza chiamata *Controparte_1*, legittimata per la sola domanda riconvenzionale;
- compensa integralmente le spese di lite nei confronti della terza chiamata *CP_1*
[...]
- rimette al definitivo la regolamentazione delle spese tra le altre parti;
- non definitivamente pronunciando ex art. 279 c.p.c.:

dispone la prosecuzione del giudizio tra le originarie parti *Testimone_1* e *Parte_1*, come da separata e contestuale ordinanza.

Così deciso in Roma, in data 4/06/2021.

Il Giudice
Dr. Mario CODERONI